



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/955/2026, de 22 de septiembre, por la que se modifica la Orden FYM/488/2017, de 7 de junio, por la que se concede autorización ambiental para una planta de gestión y valorización de residuos no peligrosos orgánicos, titularidad de «Biocompostajes Laso, S.L.», en el término municipal de Topas (Salamanca), como consecuencia de la modificación no sustancial MNS 7. Expte.: 060-26-MNSSA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de Biocompostajes Laso, S.L., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de gestión y valorización de residuos no peligrosos orgánicos, ubicada en el término municipal de Topas (Salamanca), titularidad de Biocompostajes Laso, S.L., con código PRTR n.º 9712, se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Orden FYM/488/2017, de 7 de junio, por la que se concede autorización ambiental para una planta de gestión y valorización de residuos no peligrosos orgánicos, titularidad de «Biocompostajes Laso, S.L.», en el término municipal de Topas (Salamanca). B.O.C. y L. n.º 120, 26 dadición de e junio de 2017.

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

<i>Disposición</i>	<i>N.º BOCYL–Fecha</i>	<i>Motivo⁽¹⁾</i>
Orden FYM/1305/2021, de 26 de octubre	BOCyL n.º 214, 5 de noviembre de 2021	RO 1–Revisión por conclusiones MTD.
Orden MAV/1400/2022, de 28 de septiembre	BOCyL n.º 199, 14 de octubre de 2022	MNS 4–Nuevos residuos a gestionar.
Orden MAV/327/2024, de 15 de abril	BOCyL n.º 78, 22 de abril de 2024	MNS 5–Aumento de la capacidad máxima de la operación de compostaje pasando de 24.255 toneladas/año a 35.539 toneladas/año.

Notas:

(1) Motivo: AI – Autorización de inicio. AZ – Actualización. CT – Cambio de titularidad. DE – Clausura. MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– El 18 de mayo de 2026, ha tenido entrada la comunicación de Biocompostajes Laso, S.L. de modificación no sustancial MNS 7. El cambio notificado se refiere a la inclusión del residuo con código LER 100101 y a la adaptación a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, justificando el carácter no sustancial de la modificación.

Tercero.– Consta en el expediente informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados en materia de gestión de residuos.

El contenido de los informes emitidos se tiene en cuenta en el condicionado ambiental de esta autorización.

Cuarto.– Con fecha 10 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Quinto.– Teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, la Dirección General de Política Ambiental propone la modificación de la Orden FYM/488/2017, de 7 de junio como consecuencia de la modificación no sustancial 7 (MNS 7).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha ley.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce

una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial adjuntando los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 7 se refiere a:

1. Incluir el residuo con código LER 100101 para la operación de tratamiento R0301 «compostaje».
2. Ejecutar cuatro nuevas fosas para el almacenamiento de residuos (Fosas A-1, A-2, A-3 y A-4), que se introducen en la línea de compostaje, con una capacidad de almacenamiento total de 1.956,33 m³.

Ambientalmente conlleva:

- Modificación de la descripción de la instalación para incluir los cambios, inclusión de un nuevo código LER, y adaptación de la autorización de la instalación a la normativa vigente.

Tercero.– Para la adaptación de la autorización a la Ley 7/2022, de 8 de abril, el titular ha indicado las operaciones que realiza, según los anexos II y III de la citada ley. Se hacen las siguientes puntualizaciones sobre algunos de los residuos y operaciones solicitados:

– Operación D0801:

Se recodifica la operación de acondicionamiento de residuos orgánicos para eliminación en vertedero, autorizada con el código de eliminación D08, con el código D0801 «tratamiento biológico aerobio» en lugar de los códigos R1204 y R1301 propuestos, por considerarse más adecuado.

– Cenizas, LER 100101:

En cuanto a la operación de tratamiento para las cenizas con código LER 100101, teniendo en cuenta que son de naturaleza inorgánica y que se pretenden adicionar al compost, la codificación adecuada es R0507 «reciclado de residuos inorgánicos en sustitución de materias primas en otros procesos de fabricación» en lugar de R0301 «compostaje».

En este sentido, las cenizas que formen parte de un producto fertilizante UE conforme, es decir, que cumplan con la CMC 13 «Materiales de oxidación térmica y sus derivados» del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009 así como el resto de requisitos establecidos en el mismo, dejarán de ser residuo a partir del momento en que se haya establecido la declaración UE de conformidad, tal y como se regula en el artículo 19 del citado reglamento. La CMC 13 establece los materiales admisibles, condiciones de tratamiento y características exigibles para cenizas y escorias.

– Operación de compostaje:

Los productos fertilizantes se regulan, a nivel europeo, por el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003.

El artículo 19 de dicho reglamento determina los criterios conforme a los cuales un material que sea un residuo, tal como se define en la Directiva 2008/98/CE, pueda dejar de serlo si forma parte de un producto fertilizante UE conforme.

En este sentido, el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, dispone que el criterio de fin de la condición de residuo para el compost es el establecido en el Reglamento (UE) 2019/1009.

Además, tal y como se indica en la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 serán también de aplicación a nivel nacional cuando los residuos incluidos en dicho reglamento se destinen a la fabricación de productos fertilizantes tal como se define en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Entre las categorías de materiales componentes (Anexo II) que contempla el Reglamento (UE) 2019/1009 se incluye al compost (CMC 3). La CMC 3 incluye una lista de materiales permitidos como materias primas, condiciones de tratamiento, niveles de impurezas macroscópicas y contaminantes y parámetros de estabilidad del material resultante.

Por otro lado, y teniendo en cuenta las aclaraciones recogidas en la «nota interpretativa sobre la aplicación del fin de la condición de residuo en procesos de elaboración de productos fertilizantes conforme al Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes», elaborada el 25 de abril de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico juntamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que un compost se pueda considerar como producto fertilizante nacional (alcance el fin de la condición de residuo) es necesario que cumpla con la CMC 3 del Reglamento (UE) 2019/1009 y se corresponda con alguno de los tipos de productos fertilizantes del Anexo I del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, ya sea solo o mezclado con otros materiales.

En el caso de que el compost se pretenda destinar, como residuo, a su aplicación al terreno se debe atender a lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Dicho real decreto, concretamente en la parte 1 de su Anexo VIII, establece los materiales que se pueden incorporar a los suelos agrarios.

Por último, la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, establece que el compost inscrito en el Registro de productos fertilizantes, según el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, que no cumpla con los criterios de fin de condición de residuo del compost, establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009 podrá comercializarse de acuerdo a la citada normativa sobre productos fertilizantes hasta la fecha de caducidad de su autorización.

En vista de este marco normativo y de la documentación obrante en el expediente, se realizan las siguientes consideraciones:

- El residuo con código LER 040220 no se encuentra incluido ni en la relación de materias primas permitidas en la mencionada CMC 3 ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. Además, el titular no cuenta con ningún producto fertilizante inscrito en el marco del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, que utilice como materia prima este residuo. En consecuencia, se suprime del listado de residuos autorizados para la operación R0301 el referido código LER, ya que si se introduce en el proceso de compostaje el compost resultante no podría valorizarse materialmente, ni mediante la elaboración de un producto fertilizante ni mediante su incorporación como residuo en suelos agrarios.
- El residuo con código LER 030311 no se encuentra incluido ni en la relación de materias primas permitidas en la mencionada CMC 3 ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. Sin embargo, la empresa Biocompostajes Laso, S.L. cuenta con inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes, desde el 6 de julio de 2021, para las enmiendas orgánicas compost denominadas «Campolaso» y «Campolaso pellet», que

incluyen como materia prima dicho código LER. Por lo tanto, se mantiene en el listado de residuos autorizados para la operación R0301 el código LER 030311 hasta la finalización de la vigencia de la inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes de las enmiendas orgánicas compost «Campolaso» y «Campolaso pellet». Dicho residuo sólo se podrá recibir en la instalación para la elaboración de los citados productos fertilizantes.

- Los lodos con código LER 190812 y 190814 no se encuentran incluidos ni en la relación de materias primas permitidas en la mencionada CMC 3 ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. Sin embargo, la empresa Biocompostajes Laso, S.L. cuenta con inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes, desde el 20 de octubre de 2020, para la enmienda orgánica húmica denominada «Natur Basic», que incluye como materia prima dichos códigos LER. Por lo tanto, se mantiene en el listado de residuos autorizados para la operación R0301 los códigos LER 190812 y 190814 hasta la finalización de la vigencia de la inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes de la enmienda «Natur Basic». Los lodos con códigos LER 190812 y 190814 que se reciban en la instalación para ser introducidos en el proceso de compostaje R0301 sólo se podrán destinar a la elaboración de la referida enmienda.

Cuarto.– Atendiendo a las características de la instalación, a la falta de acreditación del cumplimiento de normativa específica o de justificación en la documentación presentada, a la falta de viabilidad para determinado tratamiento, se deniegan ciertas operaciones para ciertos residuos que figuran en la tabla que se indica en el punto Tercero de esta orden.

Quinto.– Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la instalación (MNS 7), en atención a los criterios señalados en el artículo 10. del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 14, del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones previas, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Orden FYM/488/2017, de 7 de junio, de autorización ambiental de la instalación de referencia, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático.

Por todo ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El anejo de la presente orden tiene la siguiente estructura:

- Las modificaciones del Anexo I, «Descripción de la instalación y de la actividad», se llevan a cabo para incluir los cambios en la instalación. Se sustituye el Anexo I completo.
- En el Anexo II–Condicionado Ambiental, se incluye un texto al final del punto 1. Medidas para el control inicial de la actividad y se modifican varios apartados del punto 2. Medidas para el control ambiental: Fase de explotación.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.– Modificar la Orden FYM/488/2017, de 7 de junio, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de referencia, en los términos indicados en el Anejo de esta orden. En concreto, se modifican el Anexo I «Descripción de la instalación» y el Anexo II «Condicionado Ambiental», que integran las modificaciones expresadas en los fundamentos de derecho Segundo y Tercero.

Segundo.– Adaptar la autorización de tratamiento de residuos de la instalación a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Tercero.– Denegar la autorización de gestión de los residuos que figuran en la siguiente tabla:

LER	Descripción	Operación de tratamiento informada desfavorablemente	Observaciones
040220	Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 040219*.	R0301	Residuos no incluidos en la relación de materias primas permitidas en la CMC 3 del Reglamento (UE) 2019/1009, ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Cuarto.– La validez de esta orden está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en su Anejo, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Quinto.– A partir de la notificación de la presente orden, el titular de la autorización ambiental dispondrá de un plazo de tres meses para la puesta en marcha de esta modificación no sustancial, conforme a las condiciones recogidas en la misma. La comunicación se realizará mediante la presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 22 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEJO

I. Las modificaciones del Anexo I. Descripción de la instalación y de la actividad, se llevan a cabo para incluir los cambios en la instalación tras la modificación no sustancial, detallando y actualizando las clasificaciones ambientales según la normativa vigente y los consumos de recursos, materias primas y auxiliares. Se sustituye el Anexo I completo.

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD**

1.– DATOS DEL CENTRO					
Denominación del centro:		Biocompostajes Laso, S.L.			
Empresa/persona física titular de las instalaciones:			Biocompostajes Laso, S.L.		
Domicilio Social		C/ Bodegas, 5–37799 Topas (Salamanca)			
Actividad		Planta de gestión y valorización de residuos no peligrosos orgánicos			
DNI/NIF/NIE:	B37514148	PRTR:	9712	NIMA:	3700046102
Provincia:	Salamanca	Municipio:	Topas	Código postal:	37799
Dirección:		Polígono 503, parcela 68–Paraje «Las Labradas»			
UTM X(m):	279.216	UTM Y(m):	4.562.129	Huso:	30
Referencias catastrales:		37326A503000680000MS			
Superficie construida (m²):		22.000	Superficie parcela (m²):		133.293

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES					
CNAE (principal):		3821–Valorización de materiales.			
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación		Epígrafe IPPC (principal)		Anexo 1–5.4. Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día. a) Tratamiento biológico.	
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo	II	Grupo	9 – Otros Proyectos	Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t»
	Informe de impacto ambiental	Resolución de 17 de marzo de 2016 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca			BOCYL n.º 59 29-marzo-2016
Código CAPCA (actividad/foco principal)–Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.				B 09100501 Plantas de producción de compost	

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero		No aplica.			
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades		No aplica.			
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular	Productor de residuos no peligrosos	☐			
	Productor de residuos peligrosos (<10t)	☐			
	Productor de residuos peligrosos (>10t)	☐			
	Gestor de residuos no peligrosos	☒	07G04163700046102		
	Gestor de residuos peligrosos	☐			
CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados		3821			
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.			No aplica.		
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia			No aplica.		
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental		Afectado.			
Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León		La instalación está en una zona Tipo 4. Área ruidosa			
Vertido de aguas residuales		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/fosa...)
	De proceso	☐	☐	☒	
	Sanitarias	☐	☐	☐	☒
	Pluviales	☐	☐	☒	☐
Sistema de gestión ambiental	Dispone de sistema de gestión ambiental no certificado.				
Sistema de eficiencia energética	No dispone.				
Decisión/es MTD aprobada/s aplicables	Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.				

3. INSTALACIONES.

La instalación de tratamiento cuenta con una superficie vallada de 22.000 m². Las principales instalaciones son las siguientes:

Denominación	Superficie útil (m ²)	Observaciones.
Oficina	58,35	Situada a la entrada de la instalación. En ella se realizan las operaciones de control de la planta y el control de entradas y salidas.
Caseta de elementos -control	26,26	Situada junto al lavadero de camiones. En ella se ubica el control de las placas solares, el generador de apoyo y el equipo de presión para el lavadero de camiones.
Vestuarios-comedor	22,07	
Báscula	61,20	
Nave almacén	47,58	Con cubierta de placas fotovoltaicas.

Denominación	Superficie útil (m ²)	Observaciones.
Lavadero de camiones	104,00	Infraestructura obligatoria por realizar tratamiento de SANDACH. Dispone de placas fotovoltaicas sobre el tejado para el abastecimiento eléctrico.
Depósito de agua	40,10	Depósito de hormigón de 295 m ³ ubicado en el punto más alto de la planta. Abastece las necesidades de la planta gracias a un sondeo.
Fosa de aguas sucias	15,00	Construida en hormigón y con una capacidad de 45 m ³ para recoger las aguas generadas en el lavadero de camiones.
Zona de recepción de residuos	900,00	Área descubierta con solera de hormigón, y pendiente para la recogida de lixiviados hacia balsa 1. En ella se almacenan los residuos que serán tratados en la instalación. Cuenta con muros de separación formando celdas, lo que permite el almacenamiento por separado de los diferentes residuos.
Nave envolvente (línea 4-Sandach) cubierta.	219,05	Edificación construida con estructura metálica, cubierta de chapa provista de puertas. Consta de 2 zonas envolventes. Cada envolvente dispone de una capacidad de 150 m ³ .
Zona de compostaje (proceso 1)	4.500,00	Área descubierta con solera de hormigón y pendiente hacia la balsa de lixiviados. La zona se divide en área de bolsas de compostaje semicerrado (línea 2) y pilas de compostaje abierto (línea 1). Permite la formación de pilas de dimensiones 3 m de ancho, 1,5 m de alto y 70 m de longitud.
Zona de maduración	294,00	Zona hormigonada para la maduración.
Zona de cribado	360,00	Zona hormigonada, anexa a la zona de recepción de residuos, donde se realiza el cribado del material compostado.
Zona de almacenamiento de compost	475,00	Zona hormigonada anexa a la zona de maduración, donde se almacena el material compostado para su posterior venta.
Fosas de tratamiento con cal	73,65	Tres fosas de hormigón de 48 m ³ de capacidad cada una. Cada una de las fosas está cubierta. Junto a ellas se ubica el silo almacén con dosificador de cal y un pequeño almacén.
Zona pulmón tratamiento cal	159,82	Se utiliza para almacenamiento de los lodos tratados con cal cuando no ha sido posible la aplicación al terreno. Su capacidad es de 479,50 m ³ .
	79,76	Separador de tambor, que no permite la entrada de sólidos en suspensión en la balsa de almacenamiento.
Zona tratamiento cal/sólido (solidtecnic)	100,00	Para el tratamiento con cal de los lodos con media o baja humedad. Ubicada junto a la balsa 1.
2 depósitos almacenamiento vertical	18,00	Dos depósitos de acero inoxidable de capacidad unitaria 100 m ³ , destinados al almacenamiento de residuos líquidos, situados junto a la zona pulmón de tratamiento de cal.
Almacén de residuos peligrosos	120,00	Zona hormigonada y techada para almacenar los residuos peligrosos generados.
Balsa 1 (lixiviados)	1.517,00	Construida en hormigón y con una capacidad de 4.484,50 m ³ . Se utiliza para la recogida de lixiviados generados en las zonas de almacenamiento y aguas pluviales de toda la parcela.
Balsa 2 (almacenamiento).	1.789,00	Construida en hormigón y con una capacidad de 5.420 m ³ . En esta balsa se almacenan los residuos líquidos que llegan a la instalación.
Fosa séptica	-	Enterrada y utilizada para el tratamiento de las aguas residuales generadas en las oficinas.
Fosa A-1	180,00	Construida con muro y solera de hormigón. Capacidad de almacenamiento 673,92 m ³ , profundidad de 4 m. Para almacenamiento de un único residuo líquido.

Denominación	Superficie útil (m ²)	Observaciones.
Fosa A-2	150,00	Construida con muro y solera de hormigón. Capacidad de almacenamiento 558,72 m ³ , profundidad de 4 m. Para almacenamiento de un único residuo líquido.
Fosa A-3	150,00	Construida con muro y solera de hormigón. Capacidad de almacenamiento 558,72 m ³ , profundidad de 4 m. Para almacenamiento de un único residuo líquido.
Fosa A-4	50,00	Construida con muro y solera de hormigón. Capacidad de almacenamiento 164,97 m ³ , profundidad de 3 m. Para almacenamiento de residuos con mayor densidad.

Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas, y las molestias por olores como consecuencia del almacenamiento de residuos en la balsa 2, se adoptará una de las siguientes medidas para cubrir la superficie de dicha balsa:

- Establecimiento de una cubierta rígida.
- Establecimiento de una cubierta flexible.
- Aportar una cubierta flotante entre los residuos (paja, pellets, fibras, etc.).

Instalaciones auxiliares.

- Instalación eléctrica. La instalación dispone de placas fotovoltaicas y de un grupo electrógeno, para el caso en el que las placas solares no sean suficientes.
- Instalación de abastecimiento de agua. La captación de agua procede de un sondeo de agua subterránea localizado en la parcela 75 del polígono 503, al suroeste de la instalación, desde donde se bombea el agua al depósito de agua ya descrito.
- Almacenamiento de combustibles. Depósito de gasoil de polietileno de 1.000 litros, para abastecer el grupo electrógeno y la maquinaria móvil.
- Red de aguas pluviales. Toda la superficie de la parcela está hormigonada con pendiente practicada hacia la Balsa 1 ya descrita. Además, cuenta con un bordillo en el perímetro que evita que las aguas pluviales salgan del recinto.
- Red de saneamiento de aguas sanitarias. Las aguas sanitarias de las oficinas se conducen a la fosa séptica. Los lodos generados se gestionan en la propia planta.
- Aguas procedentes del lavadero de camiones. Se conducen a la fosa de aguas sucias, ya descrita, que se vacía periódicamente y cuyo agua se reutiliza en el riego de las pilas.
- Instalación contra incendios.
- Maquinaria y equipos necesarios para las labores de la instalación.
- Barrera osmogénica.
- Estación meteorológica.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

Compostaje (R0301).

Los residuos, que siendo susceptibles de compostarse, no precisan condiciones especiales (residuos no clasificados como SANDACH), son sometidos a esta línea de tratamiento.

El proceso se desarrollará en las siguientes fases:

1. Acondicionamiento previo por trituración para lograr una granulometría homogénea y un proceso de fermentación más uniforme.
2. Mezcla de componentes en las proporciones adecuadas para producir un abono o enmienda.
3. Conformación de las pilas para su fermentación y posterior maduración. Las dimensiones de las pilas se optimizarán en función de la volteadora disponible en la instalación. En concreto, las dimensiones aproximadas serán 1,5 m de alto, 3,0 m de ancho y 70,0 m de largo. Cada una de las pilas se considerará un lote a los efectos de control.

Las pilas se cubrirán con cobertores geotextiles los cuales permiten que se lleve a cabo el proceso de compostaje de manera más efectiva (mantiene las condiciones de humedad óptimas, reduce la generación de lixiviados, etc.) y minimiza la generación de olores.

Se estima que el proceso de compostaje se llevará a cabo en un mínimo de 6 semanas.

4. Finalizado el proceso, se realiza el control de calidad para ver si el producto cumple las especificaciones de la normativa vigente de productos fertilizantes.
5. Finalizado el proceso de compostaje, el compost será cribado y almacenado para su posterior expedición.

Tratamiento de lodos de depuración con cal (R1210).

El tratamiento consiste en la adición de cal a los lodos, con la finalidad de reducir los organismos patógenos. Los lodos que se tratan por este método tienen como características:

- Una gran cantidad de agua, por lo que ocupan volumen y son de difícil manipulación.
- Tienen gran cantidad de materia orgánica, por lo que entran fácilmente en descomposición produciendo olores.
- Poseen organismos patógenos, principalmente coliformes y salmonella.

El proceso de tratamiento constará de las siguientes fases:

- Descarga de los lodos en la fosa de recepción, siendo el tiempo máximo de tratamiento de 24 horas desde la recepción de los mismos.

- Adición de cal para conseguir el pH de 12 y una temperatura de 55° C.
- Homogeneización de los lodos con la cal mediante un agitador dentro de cada una de las fosas.
- Control del proceso de estabilización mediante sonda de temperatura y pH.
- Expedición de los lodos: Una vez que se ha llevado a cabo el aporte de cal y tras el período de espera para que se lleve a cabo la reacción, el producto estabilizado se almacenará en el centro, o será aplicado al terreno.

Para llevar a cabo esta operación de tratamiento, en la instalación se contará con dos líneas de trabajo:

- Línea 4.A. para el tratamiento de los lodos con alta humedad: El proceso se llevará a cabo en las 3 fosas destinadas para tal fin. La adición de la cal se realizará desde el silo dosificador y la homogeneización se garantizará mediante las bombas.
- Línea 4.B. para el tratamiento de los lodos con media o baja humedad: El proceso se llevará a cabo en una mezcladora que permitirá la homogeneización de los lodos con la cal. Para la recepción de los lodos, se contará con una tolva dotada con cuatro células de pesaje electrónico, y para el transporte de los lodos y de la cal, con tornillos sinfín.

Tratamiento biológico intermedio (D0801).

El proceso consistirá en depositar los residuos en un foso ubicado en el interior de la nave envolvente, con la finalidad de reducir el volumen de los mismos hasta un 60-70% y estabilizar la materia orgánica.

No está previsto en el proyecto una zona de almacenamiento previo de los residuos, por lo que la capacidad de recepción está limitada a la capacidad de la fosa de tratamiento de la nave envolvente.

Una vez tratados los residuos, serán enviados a su eliminación en vertedero, no estando previsto su almacenamiento o acopio posterior en la instalación.

5. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES.

La capacidad de tratamiento de residuos se refleja en el punto c.1.4 del apartado 2. Fase de explotación del Anexo II Condicionado ambiental, de esta autorización.

6. CONSUMO DE RECURSOS Y DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.

Dada la naturaleza de la instalación, las materias primas principales del proceso son los residuos que se tratan en la instalación. La lista de residuos que pueden gestionarse en la instalación y las operaciones autorizadas se recogen en el apartado de gestión de residuos de esta autorización.

Las principales materias primas empleadas son:

<i>Materias primas</i>	<i>Consumo</i>	<i>Unidad</i>
Cal (cal viva o enmienda caliza)	680	t/año
Estructurante	1.800	t/año

Consumo anual de recursos (agua y combustible).

<i>Recursos</i>	<i>Consumo⁽¹⁾</i>	<i>Unidad</i>
Agua de sondeo	1.800	m³/año
Energía eléctrica	13.270	kWh/año
Gasóleo	10.000	L/año

Notas:

(1) Datos indicados en la Orden FYM/1305/2021, de 26 de octubre (no actualizados).

7. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.

7.1. Emisiones a la atmósfera.

En las instalaciones de Biocompostajes Laso, S.L. no se dispone de focos canalizados de emisión a la atmósfera. No obstante, puntualmente hay emisiones de partículas procedentes del movimiento de vehículos y operaciones de carga y descarga. También puede haber emisiones de olores en las actividades de descarga y almacenamiento de residuos, y fermentación y maduración de materia orgánica durante el proceso de compostaje, así como en las balsas y fosas.

Los ruidos y vibraciones que se producen son los propios de máquinas en movimiento y desplazamiento de camiones; principalmente durante el mezclado en la zona de recepción de residuos sólidos. Dada su ubicación, la incidencia por el ruido de esta actividad es baja.

7.2. Producción y gestión de residuos.

La instalación tiene la condición de gestor de residuos no peligrosos.

En la actividad se generan residuos peligrosos en cantidad inferior a 10 t, por lo que tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos.

7.3. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

En esta autorización se establecen las condiciones para la protección del suelo y de las aguas subterráneas, las medidas de control periódico de su calidad durante el desarrollo normal de la actividad, las medidas a adoptar en condiciones excepcionales y el modo de actuar en los casos de ampliación o modificación de las instalaciones.

7.4. Vertido de aguas residuales.

La instalación no realiza vertidos al dominio público hidráulico. Tiene vertido cero. Las aguas pluviales se conducen a la balsa de lixiviados y de ahí a proceso. El agua de lavado de camiones se reintroduce en el proceso. Las aguas sanitarias de las oficinas se conducen a fosa séptica.

II. En el Anexo II - Condicionado Ambiental, al final del punto 1. Medidas para el control inicial de la actividad, incluir el siguiente texto:

Se añade el siguiente texto al final del punto 1:

Medidas para el control inicial de la actividad tras la modificación no sustancial MNS 7.

El titular de la instalación una vez publicada la orden por la que se autoriza esta modificación no sustancial de la autorización ambiental y según la cual se adapta la instalación a la normativa de residuos, comunicará la puesta en marcha de esta modificación no sustancial de la instalación, en el plazo de TRES MESES, mediante la presentación de una declaración responsable, indicando el cumplimiento de las condiciones fijadas en esta autorización.

Además, se precisa informe de comprobación de la instalación, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.7. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, emitido por el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca o por el Servicio con competencias en inspección ambiental.

III. En el Anexo II - Condicionado Ambiental, en el punto 2. Medidas para el control ambiental: Fase de explotación, se mantienen los apartados A, B, D y E y se modifican los siguientes apartados: C. Producción y gestión de residuos, F. Control, seguimiento y vigilancia. Se incluye el apartado G. Notificación de emisiones, en el apartado F citado con anterioridad, y se modifican y renumeran los apartados restantes: H. Responsabilidad ambiental, I. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y prevención de accidentes, J. Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación, K. Modificación de la autorización ambiental y L. Otras prescripciones, por el texto que se indica a continuación.

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

C.1. Residuos, operaciones y capacidad de tratamiento autorizados.

C.1.1. Explotación de la instalación de tratamiento de residuos.

La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

En aplicación del artículo 33.3 de la citada ley, cuando el titular y el gestor (persona física o jurídica que realiza las operaciones de tratamiento) de la referida instalación sean diferentes, el titular de la instalación deberá comunicar al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca, el gestor que opere en la mencionada instalación, así como cualquier modificación que se produzca.

C.1.2. Operaciones de tratamiento autorizadas.

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

<i>Código⁽¹⁾</i>	<i>Descripción de la operación⁽¹⁾</i>	<i>Detalle de la operación</i>	<i>Tipo⁽²⁾ (G/A)</i>
R0301	Compostaje.	-	G
R0507	Reciclado de residuos inorgánicos en sustitución de materias primas en otros procesos de fabricación.	Elaboración de productos fertilizantes.	G
R1210	Esterilización, pasteurización, higienización.	Tratamiento con cal.	G
D0801	Tratamiento biológico aerobio.	Tratamiento biológico intermedio.	G

Notas:

(1) Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

(2) Tipo: G—Operación de tipo gestor; A—Operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

C.1.3. Residuos autorizados.

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

<i>LER⁽¹⁾</i>	<i>Descripción⁽¹⁾</i>	<i>Código de operación desagregada⁽²⁾</i>	<i>Tipo⁽³⁾ (G/A)</i>
020103	Residuos de tejidos vegetales.	R0301	G
020106	Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida), efluentes, recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan.	R0301	G
020107	Residuos de la silvicultura.	R0301	G
020201 ⁽⁴⁾	Lodos de lavado y limpieza.	R0301	G
020202	Residuos de tejidos animales.	R0301	G
020203	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301, D0801	G
020204	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, D0801	G
020304	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020305	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, D0801	G
020403	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R1210, D0801	G
020501	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020502	Lodos del tratamiento in situ de efluente.	R0301, R1210, D0801	G
020601	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.	R0301	G
020603	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, D0801	G
020705	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.	R0301, R1210, D0801	G
030311 ⁽⁵⁾	Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 030310.	R0301	G
040107	Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo.	D0801	G
040220	Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 040219*.	D0801	G

<i>LER⁽¹⁾</i>	<i>Descripción⁽¹⁾</i>	<i>Código de operación desagregada⁽²⁾</i>	<i>Tipo⁽³⁾ (G/A)</i>
100101	Ceniza de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 100104*).	R0507	G
190501 ⁽⁶⁾	Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados.	R0301	G
190502 ⁽⁶⁾	Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal.	R0301	G
190603 ⁽⁷⁾	Licor del tratamiento anaeróbico de residuos municipales.	R0301	G
190604 ⁽⁷⁾	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales.	R0301, D0801	G
190605 ⁽⁷⁾	Licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales.	R0301	G
190606 ⁽⁷⁾	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales.	R0301	G
190805	Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas.	R0301, R1210, D0801	G
190812 ⁽⁸⁾	Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que no contienen sustancias peligrosas.	R0301, D0801	G
190814 ⁽⁸⁾	Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 190813*.	R0301, D0801	G
190901	Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado.	D0801	G
190902	Lodos de la clarificación del agua.	D0801	G
190903	Lodos de la descarbonatación.	D0801	G
200108	Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes.	R0301	G
200201	Residuos biodegradables.	R0301	G
200302	Residuos de mercados.	R0301	G
200304	Lodos de fosas sépticas.	R0301, R1210, D0801	G

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

(3) Tipo: G—Operación de tipo gestor; A -Operación de tipo autogestor.

(4) Siempre y cuando sean «organismos o partes de organismos vivos o muertos, no procesados o procesados solamente por medios manuales, mecánicos o gravitatorios, por disolución en agua, por flotación, por extracción con agua, por destilación con vapor o por calentamiento únicamente para eliminar el agua, o extraídos del aire por cualquier medio», tal y como se establece en la CMC 5 del Reglamento (UE) 2019/1009.

(5) Se mantiene la autorización del código LER 03 03 11 para la operación de compostaje (R0301) hasta la fecha de finalización de la vigencia de las enmiendas orgánicas compost denominadas «Campolaso» y «Campolaso pellet». Dicho residuo solo se podrá recibir en la instalación para la elaboración de los mencionados productos fertilizantes.

(6) Solo se podrán recibir en la instalación para el proceso de compostaje (R0301) la fracción no compostada (código LER 190501 y 190502) que proceda del tratamiento únicamente de residuos orgánicos recogidos separadamente y que se encuentren incluidos en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. No se podrá recibir material bioestabilizado.

(7) Sólo se podrán recibir en la instalación para el proceso de compostaje (R0301) el digerido o digestato (código LER 190603, 190604 190605 o 190606) que proceda del tratamiento únicamente de residuos orgánicos recogidos separadamente y que se encuentren incluidos en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. No se podrá recibir material bioestabilizado.

(8) Se mantiene la autorización de los códigos LER 190812 y 190814 para la operación de compostaje (R0301) hasta la fecha de finalización de la vigencia de la enmienda orgánica húmica denominada «Natur Basic». Los lodos con códigos LER 190812 y 190814 que se reciban en la instalación para ser introducidos en el proceso de compostaje R0301 sólo se podrán destinar a la elaboración de la referida enmienda.

Solamente se podrán recibir en la instalación para ser tratados mediante compostaje (R0301) aquellos residuos que cumplan las siguientes condiciones:

- se codifiquen con alguno de los códigos LER incluidos en la tabla anterior, siempre y cuando tengan asignado el código de operación R0301.
- y permitan obtener un compost que pueda valorizarse, bien mediante la elaboración de un producto fertilizante, bien incorporándose, como residuo, a suelos agrarios de acuerdo con la normativa regulatoria correspondiente en cada caso.

Algunos de los residuos incluidos en la tabla anterior pueden tener la consideración de SANDACH, los cuales, además de la autorización concedida en aplicación del artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, también precisan la autorización establecida en la legislación vigente en materia de SANDACH. En este sentido, los SANDACH que se podrán recibir en la instalación para la operación de tratamiento R0301 serán aquellos que, además de codificarse con alguno de los códigos LER autorizados, cumplan con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH y permitan obtener un compost, valorizable en los términos indicados en el párrafo anterior.

C.1.4. Capacidad de tratamiento.

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

<i>Código de operación desagregada⁽¹⁾</i>	<i>Tipología de residuos</i>	<i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i>
R0301	Residuos compostables.	35.539
R0507	Cenizas.	
R1210 (tratamiento con cal)	Lodos de depuración.	20.240
D0801 (tratamiento biológico intermedio)	Residuos que no pueden destinarse ni a compostaje ni a su aplicación agrícola.	2.700

Notas:

(1) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

C.2. Generación de residuos derivados de las operaciones de tratamiento de residuos y del mantenimiento de instalaciones.

Los residuos que se prevé generar en la instalación de manera regular, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla. Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o de residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

<i>Nombre del residuo</i>	<i>LER⁽¹⁾</i>	<i>Descripción⁽¹⁾</i>	<i>Proceso⁽²⁾</i>	<i>Cantidad estimada (t/año)</i>
Aceite lubricante	130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	Mantenimiento	0,025
Envases peligrosos	150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	Mantenimiento	0,2
Compost fuera de especificación ⁽³⁾	190503	Compost fuera de especificación.	Compostaje	-

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se estima generar el residuo.

(3) En aplicación del artículo 28.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, el compost que no cumpla con los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009, tendrá la consideración de residuo y su gestión atenderá a la normativa en esta materia. De este modo, con este código LER se codificará al material compostado resultante del proceso de tratamiento R0301 que no alcance el fin de la condición de residuo y que esté elaborado a partir de los materiales contemplados en el Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Asimismo, las pilas y baterías generadas durante las labores de mantenimiento no se incluyen en la tabla anterior, no obstante, su gestión atenderá a lo dispuesto en su normativa específica vigente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

En cuanto al destino de los lixiviados generados que no se reintroduzcan en el proceso de compostaje, deberá de ser un gestor de residuos autorizado, salvo que se gestionen en el marco de la ley de aguas, para lo cual deberá contar con la correspondiente autorización del organismo de cuenca.

Con respecto a la codificación de los residuos tratados a la salida de la instalación, se atenderá a lo siguiente:

- Con objeto de garantizar la trazabilidad de los lodos de depuración, el código LER que se asignará a la salida de la instalación a los lodos de depuración sometidos a la operación de tratamiento con cal (R1210) será el mismo que a la entrada.
- Los residuos resultantes del tratamiento biológico intermedio (D0801) se codificarán a la salida de la instalación con el mismo código LER que a la entrada, si bien también se podrán codificar con el código LER 190599.

C.3. Prescripciones aplicables a la instalación de tratamiento de residuos.

- El titular deberá acreditar cada ocho años el estado de conservación de las soleras de forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones de impermeabilización iniciales, así como del sistema de recogida y drenaje de lixiviados.
- El sistema de recogida y conducción de lixiviados deberá funcionar adecuadamente en todo momento, incluso en condiciones meteorológicas desfavorables, con objeto de garantizar que las zonas de proceso se encuentren libres de lixiviados y de aguas pluviales. En caso de que se detecte un deficiente funcionamiento del mismo, se realizarán las modificaciones oportunas, debiéndose comunicar al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca.
- El titular podrá ser obligado a modificar el sistema de recogida y conducción de lixiviados si se detecta un funcionamiento anormal o insuficiente del sistema que dé lugar a la acumulación de lixiviados en la zona de fermentación de los residuos.

C.4. Prescripciones relativas a la explotación de la instalación de tratamiento de residuos.

- Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- La cantidad recepcionada de residuos estará limitada por la capacidad de tratamiento de la instalación, no debiendo superarla en ningún caso. Asimismo, tampoco se podrán exceder las capacidades máximas puntuales de almacenamiento de las zonas de la instalación habilitadas para tal fin.
- La instalación deberá contar con los equipos y medios técnicos necesarios en el momento en el que se lleven a cabo las operaciones de tratamiento autorizadas.
- Para el desarrollo de las operaciones de gestión autorizadas solo se podrán utilizar las zonas descritas en la parte relativa a descripción de la instalación.
- El acopio/almacenamiento de los residuos en la instalación se realizará en las zonas habilitadas para tal fin, las cuales deberán estar delimitadas y contar con las vías necesarias de paso y acceso de vehículos.
- Durante el almacenamiento, los residuos:
 - Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.

- Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad.
- Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes. En este sentido, las cenizas que se reciban en la instalación se almacenarán bajo cubierta o en contenedores cerrados para evitar su dispersión.
- La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

- Cuando se traten subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) en la instalación, se atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.
- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o se causen incomodidades por los olores, o la aparición de plagas y otros animales indeseables.

Si durante el desarrollo de la actividad se detectaran incomodidades por olores, se podrá exigir al titular, en aplicación del principio de protección de la salud humana y el medio ambiente establecido en el mencionado artículo, que adopte medidas adicionales.

- Se realizará la limpieza regular de las zonas donde se desarrollarán las operaciones de tratamiento autorizadas, incluyendo las conducciones y equipos para la recogida de lixiviados.
- El centro de tratamiento dispondrá de un plan de mantenimiento de equipos y elementos con incidencia ambiental documentado, estando obligado a llevarlo a cabo en los términos establecidos en el mismo. El plan de mantenimiento contendrá como mínimo la siguiente información:
 - Listado de equipos, maquinaria, o sistemas sujetos al plan de mantenimiento.
 - Actividades de mantenimiento a realizar.
 - Frecuencia de los trabajos de mantenimiento.
 - Registro de operaciones de mantenimiento.

- La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan como destino la eliminación.
- Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental se comunicará inmediatamente al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca.
- La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, así como en las demás normas de desarrollo.

Producción de residuos.

- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición, será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

Operación de compostaje (R0301).

- El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá valorar la aptitud de los residuos para el proceso de compostaje y tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la valorización material del compost, bien mediante su incorporación en suelos agrarios bien mediante su utilización para la elaboración de un producto fertilizante.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc) se deberá archivar, al menos, durante cinco años.

- Los materiales recibidos en la instalación se introducirán en el proceso de compostaje lo antes posible, evitando su acumulación durante tiempos prolongados.
- La mezcla de los residuos para conformar las pilas se realizará en proporciones tales que permita obtener un material con características físicas, químicas, y microbiológicas adecuadas para iniciar el proceso de compostaje, pero no tendrá por objeto la dilución de sustancias que afecten negativamente a la calidad y características del material compostado.
- Se deberá disponer de un programa de control del compostaje que garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del proceso. Los parámetros objeto del programa de control del proceso de compostaje serán, como mínimo dos, siendo al menos uno de ellos la temperatura. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada dicha información durante, al menos, cinco años.
- El titular dispondrá en todo momento de material estructurante almacenado en la instalación para su uso, debiéndose utilizar en las proporciones adecuadas en el proceso de compostaje para favorecer la descomposición aeróbica de la materia orgánica.

El material estructurante deberá estar adecuadamente almacenado, y en condiciones de ser utilizado en los procesos de compostaje (convenientemente triturado).

- Las dimensiones de las pilas serán tales que favorezcan el proceso de compostaje y eviten la creación de zonas anaerobias. En este sentido, la altura máxima de las pilas de compostaje será de 3 metros para evitar la formación de condiciones anaeróbicas, salvo en el caso de que el equipo de volteo disponible en la instalación permita manejar pilas de mayores dimensiones, en cuyo caso la altura de las pilas vendrá delimitada por este equipo.
- Las pilas se someterán a los volteos necesarios para garantizar la descomposición (mesófila y termófila) de la materia orgánica, debiendo quedar registradas dichas operaciones. No se voltearán las pilas ni se realizarán las correspondientes operaciones de afino del material compostado en situaciones meteorológicas adversas.

- En todo caso, el proceso de compostaje autorizado deberá incluir una fase de digestión aerobia y una fase de maduración en las zonas de la instalación autorizada habilitadas para tal fin. La duración de cada una de las fases del proceso deberá ser tal que garantice la obtención de un material compostado maduro e higienizado.
- Los residuos de naturaleza líquida o pastosa que se reciban en la instalación (purines, lodos, materiales inadecuados para el consumo o la elaboración) deberán introducirse en la fase de fermentación (descomposición). No se podrán introducir en la fase de maduración.
- Para el riego de las pilas tanto en la fase de fermentación como en la fase de maduración, además de agua limpia, se podrán utilizar los lixiviados generados en las diferentes zonas de proceso de la instalación (almacenamiento, mezcla, acondicionamiento, fermentación, maduración, almacenamiento de material compostado) así como las aguas de limpieza de la instalación (viales de paso, zonas de proceso, limpieza de los vehículos).

Solo se podrán reutilizar las aguas de limpieza externa de los vehículos para el riego de las pilas si se dispone de un separador de grasas e hidrocarburos. En el caso de las aguas generadas en la limpieza de los vehículos que hayan transportado SANDACH, también se deberá atender a lo dispuesto por la autoridad competente en esta materia.

- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y siempre que sea técnicamente posible, se deberá efectuar una gestión diferenciada (compostaje en pilas separadas) de los biorresiduos (residuos incluidos en la definición establecida en el artículo 2.g. de la citada ley) con el fin de obtener un compost de calidad.

Materiales obtenidos en el proceso de compostaje

- Para cada lote de material compostado, obtenido en el proceso completo (fase digestión aerobia o fermentativa y fase de maduración), se deberán realizar las correspondientes analíticas con objeto de evaluar su madurez y calidad. El alcance y la frecuencia de las citadas analíticas deberá atender a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizantes o de nutrición sostenible de suelos agrarios, dependiendo del destino del material compostado.

En el informe de análisis constará el método de muestreo, método de análisis, valor de los parámetros analizados y límite de detección, para los casos que proceda, para cada valor obtenido. Se archivará esta información, al menos, durante cinco años.

- El material compostado que cumpla con lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/1009 alcanzará el fin de la condición de residuo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Este material se podrá poner en el mercado al amparo del citado reglamento o del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, tal y como se establece en la disposición adicional vigesimosegunda de la mencionada ley, y tendrá la consideración de producto fertilizante.

- El material compostado que no cumpla los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 se codificará con el código LER 190503 «compost fuera de especificación» y su gestión atenderá a la normativa en materia de residuos.

En este sentido, el material compostado se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización.

- El compost obtenido a partir del tratamiento de SANDACH deberá cumplir la normativa vigente en esta materia.
- En el caso de que el titular comercialice el compost elaborado envasado, se atenderá a la normativa en materia de residuos de envases.

Operación de tratamiento de lodos de depuración con cal (R1210).

- El tratamiento químico de los lodos con cal o con una enmienda caliza deberá alcanzar un pH mínimo de 12,0 durante 48 horas o mantener durante dos horas una temperatura de, al menos, 55°C y el pH superior a 12,0.

Para el tratamiento de los lodos se podrá utilizar cal viva (CaO), cal apagada (Ca(OH)₂) o cualquier otra enmienda caliza contemplada en la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, que garantice un tratamiento óptimo de los lodos para su posterior incorporación en suelos agrarios.

- Se contará con los equipos y procedimientos adecuados para garantizar una adecuada mezcla entre los lodos y el material encalante utilizado.
- Se deberá disponer de un programa de control del proceso de tratamiento con cal que garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del proceso. Los parámetros objeto del programa de control del proceso serán, como mínimo, la temperatura y el pH. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros (anotándose también la cantidad de cal adicionada y la duración del proceso), manteniéndose archivada dicha información durante, al menos, cinco años.
- El tratamiento con cal, en los términos indicados, podrá entenderse como un tratamiento de los lodos según se contempla en el artículo 1.b) del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre. De este modo, el destino de los lodos tratados podrá ser su aplicación al terreno (R1001), siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el citado real decreto y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

En este sentido, los lodos resultantes del tratamiento con cal deberán analizarse con objeto de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa.

- En cualquier caso, el destino de los lodos tratados con cal será un gestor de residuos autorizado.

Proceso de tratamiento biológico intermedio (D0801).

- En aplicación del principio de jerarquía establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se podrán destinar a este tratamiento biológico intermedio aquellos residuos autorizados que no sean susceptibles de ser valorizados materialmente.
- El tratamiento biológico de los residuos autorizados se efectuará en pilas separadas, de forma independiente al resto de las operaciones autorizadas y, en particular a la operación de compostaje (R0301). Tendrá como finalidad la reducción de la humedad y/o materia orgánica de los residuos autorizados que no puedan destinarse a su valorización material.
- Si esta operación se realiza en las mismas zonas que se lleva a cabo la operación de compostaje, con carácter previo se procederá a su limpieza con objeto de evitar la transferencia de la contaminación.
- Puesto que en la zona de fermentación se pretende llevar a cabo tanto la fermentación de la zona de compostaje como el tratamiento biológico intermedio, cuando se cambie la operación de tratamiento, con carácter previo se procederá a su limpieza con objeto de evitar la transferencia de la contaminación.
- El tratamiento biológico previo dirigido a residuos para su eliminación en vertedero deberá garantizar que el residuo resultante cumpla los requisitos establecidos en Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y su normativa de desarrollo.

Operación de reciclaje de cenizas (R0507).

- Las cenizas se almacenarán en condiciones adecuadas para evitar su dispersión. En este sentido, se introducirán en el proceso lo antes posible.
- Las cenizas que formen parte de un producto fertilizante UE conforme, es decir, que cumplan con la CMC 13 «Materiales de oxidación térmica y sus derivados» del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009 así como el resto de requisitos establecidos en el mismo, dejarán de ser residuo a partir del momento en que se haya establecido la declaración UE de conformidad, tal y como se regula en el artículo 19 del citado reglamento.
- Las cenizas que no se destinen a la elaboración de un producto fertilizante UE conforme tendrán la consideración de residuo y su gestión atenderá a la normativa en esa materia.

En este caso, se podrán destinar a su incorporación en suelos agrarios, siempre y cuando cumplan todos los requisitos de la mencionada CMC 13 así como el resto de requisitos establecidos en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

C.5. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

La entrada y salida de residuos del territorio nacional se registrará por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Los movimientos de lodos de depuración tratados desde la instalación del titular hasta las explotaciones agrarias en las que serán aplicados al terreno deberán acompañarse del Anexo II de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, en lugar del documento de identificación establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

La documentación relativa a los traslados de residuos se presentará conforme a lo indicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

F. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.

F.1. Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

El titular establecerá un programa de inspección y mantenimiento que asegure la impermeabilización y estanqueidad del pavimento de las zonas de almacenamiento de productos químicos, de aceites (nuevos y usados) y de residuos peligrosos. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la instalación. El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que, a tal efecto, se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

F.2. Notificación de emisiones.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo con la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones. La notificación se realizará anualmente antes del 1 de marzo a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

F.3. Archivo cronológico.

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas, según establece el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo señalado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, cinco años, y estará a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

F.4. Remisión de informes periódicos.

F.4.1. Informe ambiental anual.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada remitirá, al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca, un informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:

- Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.
- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
- Informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.

El citado Programa de Vigilancia deberá ser objeto de modificaciones cuando la entrada en vigor de nueva normativa y/o el establecimiento de nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implícitos así lo aconsejen, al objeto de seguir garantizando la no afección a los núcleos e instalaciones cercanos y al medio ambiente.

F.4.2. Memoria anual de gestor.

De conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, a través de la aplicación SIRECYL, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados como a los generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

En la página web de la Junta de Castilla y León se detallan las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria.

G. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO DISTINTAS A LAS NORMALES.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones y que los daños que se produzcan sean mínimos.

Condiciones de paradas y arranque.

Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso. No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera y vertido establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arranque.

Seguridad y prevención de accidentes.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual, se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.

Accidentes graves.

El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que, de acuerdo con la documentación presentada, las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de anexo I del real decreto antes indicado.

Afecciones medioambientales sobrevenidas.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible afección medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca.

Igualmente comunicará las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades.

En el caso de vertidos accidentales o de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al Ayuntamiento de Topas y al organismo de cuenca. Además, se procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, y se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia, con los que la instalación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente.

Situaciones ambientales especialmente adversas.

El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de atmósfera cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y el medio ambiente en general; todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

H. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se registrará por lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales. En particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
 - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables,
 - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y

- Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

El cese de las actividades deberá ser comunicado por el titular de la instalación, con anticipación suficiente, a la Dirección General con competencias en materia de autorizaciones ambientales, adjuntando documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

I. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo que deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales y presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 34.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, el operador debe actualizar este análisis de riesgos siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, debiendo presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con la comunicación de inicio de cada modificación sustancial o revisión de oficio.

J. OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Modificaciones de la instalación o de la actividad.

La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada ley. Dicha Consejería, en función de las características de la misma decidirá si procede o no a modificar la correspondiente autorización.

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

A efectos de lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se consideran modificaciones sustanciales aquéllas que afecten a los tipos de residuos, a las operaciones de tratamiento de residuos, a la capacidad máxima de tratamiento de la instalación para cada una de las operaciones, así como a los cambios significativos en la instalación.

Condiciones de transmisión de titularidad.

Según establece el artículo 33.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, la transmisión de la autorización estará sujeta a inspección previa y comprobación, por la autoridad competente, de que la instalación y las operaciones de tratamiento de residuos que se realizan en la misma cumplen con lo regulado en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Asimismo, para poder aprobar el cambio de titularidad de la instalación, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

Revisión de la autorización ambiental

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD) del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de autorizaciones ambientales garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

K. OTRAS PRESCRIPCIONES.

Higiene y sanidad.

Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica.

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Eficiencia energética.

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías

procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Sistema de gestión medioambiental.

Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y posterior comunicación de sus resultados medioambientales a la sociedad y a las partes interesadas en general, se deberá considerar la posible adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Otras autorizaciones y permisos.

El almacenamiento en la planta de distintas materias primas y combustibles se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias de aplicación, referentes al almacenamiento de cada producto.

Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los organismos competentes de la administración correspondiente. En todo caso, se deberá cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran impedir o condicionar la actividad en aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.

La concesión de la autorización no exime al titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos, o licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente, así como el cumplimiento de aquellos otros requisitos legales o reglamentariamente exigidos para el desarrollo de la actividad.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en la materia, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.